PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Recrutement par concours et examen professionnel

10-105 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (6 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le **concours** est la technique de principe visant à classer les candidats par mérite pour un nombre limité de postes, tandis que l'**examen professionnel** évalue l'aptitude sans limitation de nombre.
2. Le jury est une instance **souveraine et indépendante** soumise aux principes d'**impartialité** et d'**unicité**.
3. L'annulation d'un concours n'entraîne l'annulation des nominations que si celles-ci ont été **spécifiquement attaquées** par le requérant.

Concours vs Examen professionnel

	Concours	Examen professionnel
Objectif	Comparer les mérites pour un nombre **limité** de postes	Évaluer l'**aptitude professionnelle** requise
Classement	Établit un classement par ordre de mérite **définitif**	Classement possible mais **non obligatoire
Administration	Liée par l'ordre de mérite	Grande latitude (tableau d'avancement)
Dossier administratif	Consultation **interdite**	Consultation **autorisée

Principes du Jury

Principe	Définition / Règle
Unicité	Même jury tout au long des épreuves et jusqu'à la délibération
Impartialité subjective	Ne pas agir avec préjugé (en faveur ou en défaveur)
Impartialité objective	S'abstenir si un lien (personnel/pro) crée une **apparence** de partialité
Souveraineté	Le juge ne contrôle pas l'appréciation de la **valeur** des candidats

Règles de déport (Impartialité)

	Type de procédure	Règle de déport
Concours	Le membre doit s'abstenir de **toutes** les interrogations et délibérations	
Examen professionnel	Déport **limité** possible (s'abstenir sur un candidat spécifique uniquement	

Dérogations au concours

- Par examen professionnel ou liste d'aptitude (valeur pro/acquis expérience).
- Accès direct via l'expérience professionnelle (liberté de choix encadrée).
- Militaires ou victimes d'actes de terrorisme.
- Contrat (1 à 2 ans) pour jeunes **16-28 ans** ou demandeurs d'emploi **45 ans et plus**.
- Accès sans concours si **diplômes équivalents** (sauf fonctions de souveraineté).

Jurisprudence clé

CE, 06/03/2009, Syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines

L'examen professionnel n'est pas un concours interne.

Le jury peut consulter le dossier administratif.

Jurisprudence Lugan

Séparation concours / nominations.

L'annulation du concours n'annule les nominations que si elles sont attaquées.

CE, 17/10/2016, Université de Nice-Sophia Antipolis

Règle de déport stricte en concours.

Le membre doit quitter l'ensemble des délibérations.

CE, 09/11/1966, Commune de Clohars-Carnoët

Impartialité subjective.

Annulation si hostilité manifeste (ex: maire refusant les femmes).

Seuils et quotas

40 %
Proportion minimale de chaque sexe (femmes/hommes)
Art. 16 ter loi 83-634

80 %
Emplois de la fonction publique française
Accessibles aux ressortissants UE

16 à 28 ans
Tranche d'âge PACTE
Jeunes peu/faiblement qualifiés

45 ans et plus
Âge demandeurs d'emploi
Éligibles au PACTE

Contrôle du juge

- Contrôle **entier** : motifs de refus de nomination (profil/besoins du service).
- Contrôle **restreint** : liste des diplômes admis.
- **Pas de contrôle** : appréciation de la valeur (dissertation, entretien).
- **Erreur de droit** : critères d'évaluation contraires à la réglementation.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre **concours** (classement par mérite) et **examen** (aptitude seule).
- ⚠ Croire que le jury peut décider de l'**aptitude physique** (c'est l'administration).
- ⚠ Penser qu'un membre du jury en concours peut juste se déporter sur **un seul** candidat.
- ⚠ Oublier que l'annulation du concours n'annule pas **automatiquement** les nominations.
- ⚠ Confondre impartialité **subjective** (attitude) et **objective** (apparence/lien).

Sigles et définitions

PACTE	Recrutement contractuel pour jeunes (16-28) ou demandeurs d'emploi (45+)
Tour extérieur	Recrutement direct par expérience professionnelle
Opération complexe	Ensemble des actes du concours (de l'ouverture à la proclamation)
Impartialité objective	Absence de lien créant un doute légitime
Principe d'unicité	Évaluation par le même jury du début à la fin
PRAB	Expérimentation (2017, 6 ans, terminée) de formation en alternance pour jeunes de 28 ans au plus, vers les concours A ou B

Auto-test

1. Quelle est la différence majeure de classement entre concours et examen ?
2. Que se passe-t-il pour les nominations si seul le concours est annulé ?
3. Quelle est la proportion minimale de femmes/hommes imposée par la loi ?
4. Le jury peut-il consulter le dossier administratif d'un candidat ?
5. Un membre du jury en concours peut-il simplement s'abstenir pour un candidat ?

Réponses : **1.** Le concours impose un classement définitif, l'examen ne l'impose pas. · **2.** Elles sont maintenues sauf si elles sont spécifiquement attaquées. · **3.** 40 % · **4.** Oui, mais seulement pour un examen professionnel. · **5.** Non, il doit s'abstenir de toutes les délibérations.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.